

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 783/2533

นายจำรูญ บุญครอง

โจทก์

นางบุญมี จิตระเพชร

จำเลย

นายจำรูญ บุญครอง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้จำเลยวางหลักประกันให้
เพียงพอที่โจทก์จะบังคับชำระหนี้ได้

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 140)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 68,750 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปให้โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้รวบรวม
ถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง(อันดับ 111,110,141)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีเหตุสมควร จึงห้ามมิให้นายสุวรรณหรือสิบตรีสุวรรณ
จิตระเพชร ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ กระทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินส่วนที่เป็นมรดกของจำเลยในระหว่างฎีกาโดยให้โจทก์

นำเงิน20,000 บาท มาวางศาลเพื่อประกันค่าเสียหาย ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีเหตุสมควร จึงห้ามมิให้นายสุวรรณหรือสิบตรีสุวรรณ
จิตรระเพชร ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ กระทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินส่วนที่เป็นมรดกของจำเลยในระหว่างฎีกาโดยให้โจทก์
นำเงิน20,000 บาท มาวางศาลเพื่อประกันค่าเสียหาย ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงแสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>